

N. 4412/2016 — Γενικές Αρχές & Κριτήρια Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 3 — Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Ο νόμος 4412/2016 θεσπίζει κανόνες για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας. 2. Αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ (κλασικές δημόσιες συμβάσεις) και 2014/25/ΕΕ (τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών, ταχυδρομικών υπηρεσιών).

Άρθρο 4 — Γενικές αρχές

Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας. Ο σχεδιασμός της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων δεν γίνεται με σκοπό τον αποκλεισμό της σύμβασης από το πεδίο εφαρμογής του νόμου ή τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού. Θεωρείται ότι ο ανταγωνισμός περιορίζεται τεχνητά όταν ο σχεδιασμός αποσκοπεί στην αδικαιολόγητη ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων οικονομικών φορέων.

Άρθρο 86 — Κριτήρια ανάθεσης

1. Οι δημόσιες συμβάσεις ανατίθενται βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η πλέον συμφέρουσα προσφορά προσδιορίζεται: α) βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης (ποιότητα, τεχνική αξία, λειτουργικότητα, περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, κόστος κύκλου ζωής), β) βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κοστολόγησης κύκλου ζωής, γ) βάσει μόνο της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 2. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα να περιέρχεται στην αναθέτουσα αρχή απεριόριστη ελευθερία επιλογής.

Άρθρο 5 — Όρια εφαρμογής (κατώτατα όρια)

Τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για δημόσιες συμβάσεις αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές: α) 140.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, β) 5.382.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις έργων. Κάτω από αυτά τα όρια εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις (Βιβλίο Ι, Μέρος Β').